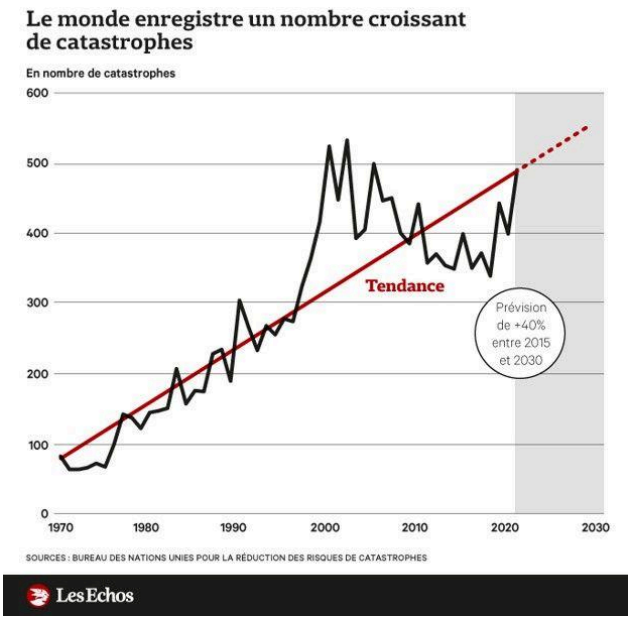
Céline LAUNEY

Note politique : L'enjeu de la reconnaissance juridique internationale

La migration écologique : enjeu pour les droits humains

Le changement climatique peut être considéré comme la plus grande menace pour la santé publique mondiale et la vie humaine dans les prochaines décennies. Les événements climatiques de plus en plus nombreux vont amplifier les déplacements de population. Les destructions des habitats entraînent à la fois des déplacements internes et transfrontaliers de population. (Woodworth, 2024). Le phénomène n'est pas nouveau mais tend à s'amplifier drastiquement dans les prochaines années face aux échecs de la réduction de nos impacts sur l'environnement. Depuis 2008, le Haut Comité aux Réfugiés de l'ONU (HCR) estime que les catastrophes naturelles ont déjà déplacé plus de 21 millions de personnes tous les ans. (Bellizzi et al., 2023) Un rapport de l'ONU de avril 2022 estime que le nombre de catastrophes de moyennes et grandes ampleurs dépassera les 500 d'ici 2030. (Les Échos, 2022)



Selon la Banque mondiale, avec l'accentuation des évènements climatiques des prochaines années, le nombre de réfugiés climatiques devrait atteindre 140 millions d'ici 2050. D'autres estimations, comme celle de l'Institut pour l'Economie et la Paix, prévoient 1.2 milliards de déplacés d'ici 2050 (Bellizzi et al, 2023). Les écarts dans les prévisions découlent d'une absence de cadre international clair de ce *qu'est* un réfugié climatique. Le phénomène ne peut pas être correctement nommé et les Etats ont tendance à le sous-estimer. La figure du réfugié climatique ne rentre pas dans la définition fixée par la Convention de 1951 (ou Convention de Genève) qui garantit les droits des populations déplacées (Robinson, 2021). Comment gérer et protéger des flux de plusieurs centaines de millions de personnes précaires de manière équitable entre les États si ces personnes ne sont pas reconnues comme réfugié (défini par la Convention de 1951) par la communauté internationale ? (Woodworth, 2024)

Le principal problème à résoudre est un vide de protection internationale provoquée par un flou juridique et institutionnel qui ne garantit pas de statut adapté. Cette zone d'ombre du droit provoque une absence de programmes étatiques et internationaux clairs pour protéger et aider le plus efficacement et équitablement. Avec le ralentissement de la coopération, le déplacement des populations sinistrées par centaines de millions dans les prochains 25 ans doit être considéré dès à présent. Notamment face aux risques de pressions sur les programmes d'aide déjà en tension et en manque de financement (Narayanan, 2023).

La France doit donc soutenir, à l'échelle de l'ONU, les volontés de combler ce vide en modifiant la Convention de 1951 pour garantir un traitement égal de tous les réfugiés. La France doit reconnaître ses responsabilités dans la crise climatique. Cette responsabilisation passe par la reconnaissance juridique du statut de réfugié climatique et les devoirs du pays envers ces personnes. Ce soutien s'inscrit dans la volonté du pays de consolider son image de protecteur des droits humains, de la paix et de l'égalité.

Pour un cadre juridique clair

La reconnaissance de l'existence du phénomène de migration liée au changement climatique débute dès 1990 par la communauté internationale. Elle reste sous-estimée dans les institutions mondiales sur le climat comme UNFCCC. Ces déplacements de populations sont discutées dans les sections "adaptation aux changements climatiques" mais sont souvent occultées. Aucune utilisation du financement de la UNFCCC n'est prévue pour ces questions (**voir Figure 2**) qui nécessitent pourtant des ressources conséquentes et un statut clair dans la communauté internationale. La *Task Force on Displacement* mis en place par les Accords de Paris a tenté de faire avancer la coopération internationale mais reste inefficace (recommandation uniquement, reconnue par 13 États et sans aucun budget) (Clements, 2024). Les droits sont peu à peu incorporés dans les Accords de Paris de 2015, La déclaration de New York sur les réfugiés et les Migrants de 2016 mais de manière superficielle, aucun mécanisme concret n'est mis en place. (Cheng, 2024) Aujourd'hui, la

Cross-cutting	31%
Agriculture and livestock	19%
Biodiversity and ecosystems	19%
Transport and infrastructure	12%
Water security	7%
Human health and well-being	6%
Fisheries	2%
Forestry	2%
Energy	1%
Multiple	1% [11]

Figure 2 : Répartition des financements du UNFCCC 2023

reconnaissance du statut se fait surtout sur la base discrétionnaire des Etats. En 2023 par exemple, l'Australie et Tuvalu signent un accord bilatéral. L'Union Fale Pili, de son nom garantie une voie migratoire au population face à la submersion de l'Etat insulaire, en contrepartie d'avantages sécuritaires pour l'Australie (IFRI)

Sans une reconnaissance et une définition juridique claire, la politique actuelle reste vague et sans ambition. Ce blocage institutionnel s'explique par les volontés divergentes des différents acteurs sur l'amendement de la Convention de 1951 , entre soutien par les pays à risque, les ONG et les Organisations Internationales et opposition des pays dits du Nord. Le débat s'inscrit entre garantie des droits humains et de la responsabilité environnementale et souveraineté et contrôle migratoire. (Woodworth, 2023)

1. *Arguments en soutien pour la politique :*

L'extension de la Convention de 1951 et la création d'un statut est profitable et souhaitable pour les Etats vulnérables aux événements climatiques. Les Etats insulaires comme Tuvalu et les régions très exposées d'Asie notamment cherchent à protéger leur population face à la dégradation de leur territoire. L' objectif est de mettre en place, au travers d'une institution de la sorte, une justice climatique. L'enjeu est celui de la reconnaissance des dommages créés par le changement climatique et de mécanisme de pollueur-payeur par exemple. (Ottop et al, 2025)

La mise en place d'un statut reconnu et universel clair de réfugié climatique garantit la mise à l'agenda internationale d'une question environnementale, soutenue par des ONG. Les Principes Peninsula, mis en place sous l'impulsion d'ONG, montre la possibilité de coopération et le soutien de la société civile. La reconnaissance du statut international de réfugié climatique provoque un renforcement de la coopération climatique demandée par la société civile, acteur indirect mais central dans les négociations à venir. (Chakraborty, 2025)

2. *Les risques d'opposition*

L'opposition majeure que la solution proposée risque de rencontrer vient des Etats dit "du Nord', ceux qui ne subissent pas aussi violemment les répercussions des dérèglements du climat. Les Etats de l'Ouest connaissent depuis quelques années un repli sur eux mêmes et sont moins enclins à coopérer notamment sur les questions climatiques. Ils ont tendance à suivre une logique sécuritaire de protection des frontières et de gestion des flux migratoires. Le *statu quo* leur permet de garder la souveraineté de la gestion de leur migration car ils n'ont

pas d'obligation juridique à reconnaître les droits en tant que réfugiés. Le virage à droite marqué en Europe dresse l'immigration comme dangereuse pour les intérêts de la nation. (Woodworth, 2024).

Modifier la Convention de 1951 sur les réfugiés

La création d'un statut juridique international et d'un cadre de protection pour les réfugiés climatiques peut se faire de multiples façons mais doit aboutir à plus de devoirs de protection au Etat. La proposition ici est d'intégrer, par amendement, le statut de réfugié climatique à la Convention de 1951. Ce texte, ratifié par 145 pays, établit les normes minimales pour le respect des droits des réfugiés. (Woodworth,2024) La modification doit surtout porter sur la définition de qui peut être considéré comme un réfugié c'est-à-dire "toute personne qui est à l'extérieur de son pays et qui craint, avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe sociale ou de ses opinions politiques". Cette définition mise en place après la Seconde Guerre mondiale est la définition reconnue à l'internationale et acceptée par de nombreux pays dont la France (UNHCR, 1951).

Élargir la définition en intégrant des réfugiés pour cause de destruction de leur habitat et de leur territoires par des événements en lien avec le dérèglement climatique permettrait de leur attribuer les droits et la protection fournie par la Convention de Genève de 1951 et son Protocole de 1967. Les réfugiés sont notamment protégés par le principe de « non-refoulement» par les Etats, prévu a l'article 33, c'est-à-dire que ces derniers ne peuvent pas renvoyer une personne au statut de réfugié dans un pays où il risque la persécution. (Ottop et al, 2025)

1. *Solution alternative : nouvelle Commission spécialisée*

La reconnaissance du statut international de réfugié climatique peut passer par la création d' un statut à part entière dans une convention dédiée. Ce nouvel outil juridique comblerait complètement le vide juridique tout en restant concentrer sur la question environnementale et la responsabilité des Etats, qui risque d'être oubliés dans la simple modification de la Convention de 1951. La nouvelle Convention sur les Réfugiés climatiques et sur la Responsabilité environnementale reconnaîtrait un statut spécial, des mécanisme de protection adapté et de responsabilisation des Etats pollueurs dans cette gestion des réfugiés. (Ottop et al, 2025) Le cadre de protection doit comporter des relocalisations sur le très long terme face aux dommages permanents sur la planète.

2. *Les coûts et avantages*

L'avantage le plus marquant de l'amendement de la convention de Genève de 1951 est de faire bénéficier à cette entreprise de la reconnaissance internationale de la Convention qui regroupe plus de 140 Etats signataires. (Woodworth, 2024) Un nouveau statut de réfugié climatique va réduire les tensions politiques et sociales dans les pays d'accueil grâce à une meilleure préparation des États et une préparation au phénomène. Une reconnaissance internationale va permettre de standardiser les politiques et les pratiques de protection.(Ottop et al, 2025). La solution alternative proposée représente elle un avantage en matière d'efficacité et de protection en fournissant un cadre spécialisé et destiné aux migrations climatiques.

De plus, les deux propositions aux problèmes statut juridique présentent des coûts importants pour les pays signataires dont la perte d'une souveraineté sur les questions migratoires avec une norme sur l'obligation d'accueil. (Woodworth, 2024) Cet ajout de statut représente également des coûts administratifs car l'afflux de nouveaux réfugiés risque de saturer les institutions d'accueil et de rajouter une lourdeur bureaucratique en ajoutant des critères d'admissibilité. Plus largement, les coûts de négociations restent très importants pour réussir à faire adopter cette résolution sur la scène internationale.

Une possibilité de mise en œuvre ?

La réforme de la convention de 1951 juridiquement envisageable mais présente des difficultés dans sa faisabilité politique dû aux coûts et aux obstacles mentionnés précédemment. La position du Nord reste un important facteur du blocage politique face à la montée du nationalisme et du protectionnisme de ces pays. (Woodworth, 2024). Malgré la difficulté a la mise en oeuvre, la solution politique a de nombreuses externalités politiques positives attendues. Intégrer un statut juridique clair permettrait d'inscrire la question climatique à l'agenda politique international et la reconnaissance de la question de la responsabilité des Etats qui poussera a plus de coopération sur l'enjeu climatique. La création d'un nouveau texte juridique semble être le plus préférable pour garantir un traitement complet de la question mais reste utopique tant qu'a sa faisabilité politique. Se baser sur les textes déjà existants semble être une option politiquement plus envisageable (Cheng, 2024)

Pour conclure, bien que les conséquences et les retombées politiques de l'amendement de la Convention sont enviables pour les droits humains et pour la préparation institutionnelles des Etats. Les coûts politiques importants notamment celui de la négociation,

a l'heure du climato scepticisme et de la fermeture des frontières, rendent cette mesure difficilement faisable. Vice-Versa, la création d'un traité peut avoir une efficacité encore plus importante en créant un cadre spécialisé et adapté mais face aux coûts politiques pour les Etats riches et puissants cette solution n'est pas envisageable.

Il est nécessaire de mettre au service de cette entreprise juridique la place de la France dans le système international au nom des droits humains. La France doit, faute d'une faisabilité internationale, agir à l'échelle de l'Union Européenne et créer un statut Européen de réfugié climatique. La reconnaissance par l'Union Européenne donnera une impulsion sur la scène internationale. Parallèlement, il est nécessaire de mettre en place des politiques d'accueil pour garantir l'efficacité de la gestion mais également des politiques environnementales strictes pour atténuer la responsabilité historique de la France et de l'Europe sur les causes de ces migrations.

Bibliographie :

Bellizzi, S., Popescu, C., Panu Napodano, C. M., Fiamma, M., & Cegolon, L. (2023). Global health, climate change and migration: The need for recognition of "climate refugees." *Journal of Global Health, 13*, 03011. https://doi.org/10.7189/jogh.13.03011

Bourgeon, M. (2023, 21 décembre). Migrations forcées : Quelle issue pour les déplacés climatiques? *La Presse*.

Chakraborty, S., & Sudhakar, T. V. G. N. (2025). Beyond borders: Reassessing the recognition and protection of "climate refugees" in international law. *Asian Journal of Legal Education, 12*(2), 231–244. https://doi.org/10.1177/23220058251334747

Cheng, Y., Wang, S., & Liu, Y. (2024). Construction of a comprehensive international legal protection mechanism for climate refugees. *Ecological Civilization, 1*(3), 10007. https://doi.org/10.35534/ecolciviliz.2024.10007

IFRI. (2024, 20 mars). *L'Union Falepili : Un accord sans précédent mêlant climat et défense entre l'Australie et Tuvalu*.

Les Échos. (2022, 26 avril) *Catastrophes naturelles : l'ONU appelle l'humanité à enrayer la « spirale d'autodestruction »*

Narayanan, B. K. B et al. (2023). Climate crisis induced migration: A global framework to minimize and manage large-scale climate refugees and migrants. *Journal of Science Policy & Governance, 23*(1). https://doi.org/10.38126/JSPG230108

Robinson, G (2021). Rethinking the Refugee Regime: Would a Human Rights-Based Approach to the Issue of Climate Refugees Produce Just Outcomes? *Theses and dissertations*

Ottop, O. R., Mikano, K. E., & Munge, S. P. (2025). Failing "climate refugees": Insufficiency of the present international legal protection regime to the plight of climate refugees. *Law and Economy, 4*(4), 28–39. https://doi.org/10.63593/LE.2788-7049.2025.05.004

Woodworth, F. (2024). Exclusion of climate migrants from the Global Compact on Refugees. *Geopolitics, 29*(1), 118–147. https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2225242